

1516320-80.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... residência. Sabe que as vitima de um furto foram a delegacia mas depois não sabe o que ocorreu.

O policial Alcides Ribeiro Rocha da Silva reconheceu os réus de um crime de furto na Região do 37º batalhão da 3ª Cia. Através do Copom tomou ciência do furto em andamento com envolvimento de um celta prata. Foram ao local e então perceberam o Celta. Do outro lado um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516320-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516320-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2195817/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 26229327 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2195817 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDSON GARCIA DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

LUCAS BEZERRA NOGUEIRA e WANDSON GARCIA DA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 13h30, na Rua Sebastião Francisco Oliveira n. 392, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da Capital, LUCAS BEZERRA NOGUEIRA e WANDSON

GARCIA DA COSTA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante escalada, tentaram subtrair, em proveito comum, bens que guarneciam a residência de MANOEL CONRADO ALVES FAGUNDES, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (cf. boletim de ocorrência de fls. 44/48).

Oferecida a denúncia (fls.1/3), foi ela recebida no dia 19 de agosto de 2022 (fls.109). Consequentemente os acusados foram citados (fls.154/155), vindo aos autos, no prazo legal, as defesas prévias (fls.78/82;123/126), subscritas pelas defesas constituídas. Não sendo supridos os requisitos para as absolvições sumárias, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2022, às 15:00 horas (fls.141), na modalidade remota.

Durante a instrução da causa a vítima e um policial foram ouvidos. Os réus permaneceram em silêncio.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a absolvição dos acusados. A defesa acompanhou.

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.4); o boletim de ocorrência (fls.44/48); o auto de exibição/apreensão (fls.38/39); o termo de interrogatório (fls.9/10); o termo de depoimento (fls.41/42); o termo de declarações (fls.12/40); o auto de qualificação (fls.30/31); bem como as folhas de antecedentes (fls.88/93;95/98).

E o relatório.

Fundamento e decido.

Razão assiste ao Ministério Público.

É improcedente a presente ação penal, uma vez que não há provas da materialidade do delito denunciado, ou seja, da tentativa de furto perpetrada na casa da vítima Manoel Conrado Alves Fagundes..

Na fase policial, o acusado Lucas confessou a prática delitiva (fl. 09), ao passo que Wandson afirmou que estava no local apenas para comprar substâncias entorpecentes (fl. 10).

Em Juízo, entretanto, permaneceram em silêncio.

Nada obstante, em juízo nenhuma prova foi produzida no sentido de que os acusados tenham tentado subtrair pertences da residência da vítima.

A vítima Manoel Conrado Alves Fagundes conseguiu reconhecer o numero 1 (Lucas) que caiu do teto de sua residência. Presenciou quando ele foi retirado de dentro da casa pelos policiais. Ouviu relatos de uma vizinha que havia mais outros dois. Quando chegou um outro estava algemado. Havia dois carros, um kadett preto e um celta prata. Não presenciou qualquer movimentação estranha em relação a esses carros. No kadett encontraram cinco relógios e dois celulares se não estiver enganado. O prejuízo foi só do valor do telhado. Não havia nada de alterado na residência. Eles não chegaram a entrar na casa. O réu estava fugindo de outros lugares e o telhado não aguentou e ele caiu. O prejuízo não saberia dizer. Não houve perícia na residência. Sabe que a vítima de um furto foram a delegacia mas depois não sabe o que ocorreu.

O policial Alcides Ribeiro Rocha da Silva reconheceu os réus de um crime de furto na Região do 37º batalhão da 3ª Cia. Através do Copom tomou ciência do furto em andamento com envolvimento de um celta prata. Foram ao local e então perceberam o Celta. Do outro lado um Kadette vinho e uma pessoa procurava se homizar dentro desse veículo. Uma vizinha informou que um dos furtadores estava tentando fugir e estava em um teto de uma residência. Ele tentou se evadir mas o telhado não aguentou e ele caiu dentro do sótão de uma casa. Durante a abordagem pessoal do primeiro indivíduo localizado dentro do Kadett, ele admitiu o furto e que estava junto com o outro. A pessoa localizada dentro do Kadette era Wandson. Lucas foi capturado dentro da casa. Os veículos, consultados, não eram ilícitos e não se recorda em nome de quem estavam. Não ficou sabendo se próximo dali houve uma outra tentativa de furto. Pelo que entendeu eles não conseguiram adentrar a residência. Dentro do Celta encontrou as chaves de um outro veículo VW e dentro do kadette encontraram varios bens mas não localizaram os proprietários.

Como já consignado, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os acusados estivessem tentado subtrair os bens que estavam armazenados no interior da residência do ofendido, sendo a absolvição medida de rigor.

Embora haja fortes indícios de que os acusados estivessem subtraindo pertences do interior de algumas casas da região, o que se verifica pela prova testemunhal produzida é que Lucas caiu no interior da residência da vítima Manoel, enquanto corria pelo telhado, visto que tentava se evadir dos policiais militares, de forma que nada tentou subtrair desse local.

No mesmo sentido, Wandson estava no interior do veículo, estacionado em via pública, não havendo nos autos, prova de que pretendia subtrair bens da residência da vítima.

Por esses argumentos, inexistentes provas contundentes que apontem para a ocorrência da tentativa de furto descrita na denúncia, a improcedência da ação penal é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUCAS BEZERRA NOGUEIRA, R.G. Nº 50.143.492, e WANDSON GARCIA DA COSTA, R.G. Nº 33.346.399, e os absolvo da imputação do 155, §4º, incisos II e IV, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos acusados.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA